HANSLIERY SÁNCHEZ

COMPLIANCE & RISK ADVISORY

SERVICIO 04 · CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Material y casos prácticos

Muestra del formato de casos de taller: hechos, señales de alerta, preguntas y guía de respuesta con referencias legales.

DOCUMENTO MODELO · EJEMPLO DE ENTREGABLE

> Muestra del formato de los casos que se trabajan en los talleres. Los casos son hipotéticos: personas, montos y hechos son ficticios.

1 Caso: pagos fraccionados en un concesionario de vehículos

Hechos

Un cliente compra un vehículo usado. En la misma mañana realiza tres pagos en efectivo en distintas cajas: US$6,000, US$5,500 y US$4,800 (o su equivalente en pesos). Pregunta en voz alta si «por debajo de quince mil no hay que llenar nada» y pide que la factura salga a nombre de una sociedad recién constituida de la que no aporta documentos. Cuando se le solicita identificación del representante, se niega y se retira con la promesa de volver.

Señales de alerta

- Fraccionamiento de efectivo en un mismo día.
- Interés en conocer los umbrales de reporte.
- Uso de una sociedad sin información de beneficiario final.
- Negativa a aportar información de identificación.

Preguntas para el grupo

1. ¿Corresponde un reporte de transacciones en efectivo (RTE)? ¿Por qué?
2. ¿Qué implica la negativa a identificarse?
3. ¿Qué información falta sobre la sociedad?
4. ¿Qué no debe decirle el personal al cliente?

Guía de respuesta para el facilitador

1. Sí. Las operaciones en efectivo de un mismo cliente dentro de 24 horas se agregan (art. 54); el total (US$16,300) supera el umbral de US$15,000.
2. La negativa a proporcionar información de identificación es motivo de reporte de operación sospechosa (art. 62), que se remite en el plazo legal de cinco días hábiles.
3. Razón social, RNC, forma jurídica, dirección y beneficiario final (art. 40).
4. No se debe advertir al cliente que se reportará ni que se ha reportado (art. 63).

2 Caso: rescate anticipado de un seguro de vida

Hechos

Una persona contrata un seguro de vida con valor de rescate mediante una prima única elevada, pagada con una transferencia desde la cuenta de un tercero sin relación aparente. A los cuatro meses solicita el rescate total, acepta la penalidad sin objeciones y pide que el dinero se transfiera a una cuenta en otro país.

Señales de alerta

- Pago de la prima por un tercero sin vínculo justificado.
- Rescate anticipado con aceptación de pérdidas.
- Destino de los fondos distinto del origen y en el exterior.
- Prima incoherente con el perfil económico declarado.

Preguntas para el grupo

1. ¿Qué información adicional pedirías antes de procesar el rescate?
2. ¿Cómo influye la jurisdicción de destino en el riesgo?
3. ¿Qué documentarías en el expediente?
4. ¿Cuándo se escala al oficial de cumplimiento?

Guía de respuesta para el facilitador

1. Relación con el tercero pagador, origen de los fondos, motivo del rescate y titularidad de la cuenta de destino.
2. Se consulta el catálogo de jurisdicciones de la matriz; un destino de alto riesgo eleva el puntaje y la diligencia requerida.
3. Solicitudes, respuestas, verificaciones, screening y la decisión con su justificación.
4. De inmediato ante señales de alerta que no se puedan explicar con la información del cliente.

3 Estructura de cada caso en los talleres

Elemento	Propósito
Hechos	Situación realista del sector del participante.
Señales de alerta	Entrenar la detección.
Preguntas	Aplicar la norma y el procedimiento interno.
Guía de respuesta	Respuesta fundamentada con la referencia legal.

Documento modelo: los datos de ejemplo son ficticios. Cada entregable final se elabora a la medida de la entidad y no sustituye el criterio del oficial de cumplimiento ni de sus instancias de aprobación. · linkedin.com/in/hansliery-sanchez-figuereo-mlrm-b49ba254 · hansliery89.github.io/hansliery-web